

Falência e Recuperação (L.R.E.F - Lei 11.101/05)

- A falência é uma execução (especial), dividida em 2 fases.
- Na 2ª fase, todos os credores serão reunidos em um único processo, para a execução conjunta do devedor (empresário ou sociedade empresária) cuja recuperação se mostra inviável.
- O devedor se submete a uma execução concursal.
- Obedecerá ao princípio da *par conditio creditorum* - tratamento idêntico e isonômico (com exceções para trabalhistas/fiscais).
- É um instituto típico do regime jurídico empresarial, aplicável tão somente aos devedores empresários (Associação civil como SAF e Produtor Rural são exceções/exemplos específicos).
- A falência tem **natureza jurídica** híbrida/complexa, tendo em vista a *confluência* de normas **processuais** e **materiais**.

Princípios da Falência (Art. 75 da L.R.E.F)

- a) Preservação da empresa - da atividade.
- b) Maximização dos ativos.
- c) Celeridade e economia processual.
- d) Indivisibilidade do juízo (Art. 76).
- e) Universalidade do juízo.
- f) Princípio da função social da empresa (Constitucional - Contraprestação).

Competência e Principal Estabelecimento

- Durante muito tempo havia um debate se o principal estabelecimento seria a sede, a maior filial, a que detém maior parte da estrutura, ou se seria o local em que a atividade projeta o maior volume de negócio.
- O STJ adotou esta última tese, pacificando a divergência.

Recuperação Judicial (Arts. 47 e seguintes)

- Art. 47 - Função social, preservação da empresa.
 - Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

- Viabilizando a condição de recuperação; não sendo atendida, o caminho é a falência.
- A Recuperação tem por fim/objetivo a superação da crise econômico-financeira.
- Art. 48 - Requisitos: Mínimo de 2 anos de atividade, não ser falido (ou se já foi, precisa ter quitado tudo) e prazo de 5 anos para pedir outra recuperação.

As 3 Fases da Recuperação Judicial

1. **Postulação:** Do pedido até o despacho de processamento.
 2. **Processamento:** Do despacho até a decisão concessiva.
 3. **Execução:** Da concessiva até o encerramento da recuperação judicial.
- *Nota:* O pedido pode ser feito em parte em sede de contestação de falência (Art. 95).

Petição Inicial do Pedido (Art. 51)

- Exposição das causas da situação patrimonial e das razões da crise (viabilidade).
- Contabilidade dos 3 últimos exercícios: descrição das sociedades do grupo, relatório de fluxo, resultado do último exercício e resultados acumulados; por fim, o balanço patrimonial.
- Relação nominal dos credores, estando sujeitos os previstos no Art. 49.
- Além de pleitear as hipóteses retro, deverão juntar: certidões de regularidade, relação de bens dos sócios, extratos de contas e relação de ações judiciais.
- Art. 51-A, § 2º - Autoriza o juiz a nomear perito para constatar as condições (laudo em 5 dias).

Meios de Recuperação (Art. 50)

- Na recuperação teremos como meios, entre outros: concessão de prazos e condições especiais para pagamento, cisão, incorporação, fusão ou transformação.
- Cessão de quotas, eleição de administradores, aumento de capital, trespasse, arrendamento, redução salarial, jornada/compensação de horários, etc.

Consequências do Deferimento do Processamento

- Fraude apurada vai para o MP (titular da ação penal).
- Declínio de competência (se for o caso).
- Suspensão de todas as ações conforme o Art. 6º ("Stay Period" - 180 dias).
- Intimação do MP e Fazendas.
- Expedição do edital para ciência dos credores.
- Deferido o processamento, os devedores poderão requerer Assembleia.

Trâmite e Prazos

- Plano de Recuperação: Prazo de 60 dias após o deferimento (Art. 53).
- Publicação de edital com a **1ª relação** (Art. 52, §1º) gera o prazo de 15 dias para apresentação de divergência ou habilitação de créditos (Art. 7º, §1º).
- Após o prazo do AJ (45 dias), há a publicação de edital com a **2ª Relação** de Credores (Art. 7º, §2º), com prazo de 10 dias para impugnar (impugnação judicial).
- A **3ª e última relação** é o Quadro Geral de Credores (Q.G.C - Art. 18).

Aprovação do Plano e Assembleia Geral de Credores (A.G.C.)

- Da 2ª relação, igualmente haverá o prazo de 30 dias para objeção ao P.R.J. (Plano de Recuperação Judicial - Art. 55).
- Havendo objeção/oposição, será designada a A.G.C. para deliberar sobre o P.R.J. (Arts. 35, I, "b" e 56). A Assembleia não conta com a presença do juiz, e será presidida pelo Administrador Judicial (A.J.).
- Aprovado o P.R.J. na A.G.C., o juiz irá homologar o plano, desde que não haja ilegalidade (Art. 58).
- Homologado, haverá fiscalização pelo prazo de 2 anos (podendo ser prorrogado), findo o qual haverá o encerramento/extinção (Art. 63).

Falência (Aprofundamento)

- A falência promove o afastamento do devedor, visando o disposto no Art. 75.
- Tem como parte de seus efeitos o vencimento antecipado das dívidas, com abatimento de juros, e converte todos os créditos para o Real.
- Encerra a atividade econômica do devedor e dispensa certidões negativas (Art. 146).

Causas do Pedido (Art. 94)

1. **Impontualidade injustificada:** Soma de mais de 40 salários mínimos na data do pedido por títulos protestados (Ex: Art. 784 CPC e outros). Pode ser somado o crédito de mais de 1 credor. O Art. 96 traz algumas hipóteses de justa causa (elidentes).
2. **Execução Frustrada:** Não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora (exige "certidão").
3. **Atos de Falência:**
 - a) Liquidação precipitada ou meios ruinosos/fraudulentos para realizar os pagamentos.
 - b) Retardar pagamentos.
 - c) Transferência de estabelecimento.
 - d) Simulação de transferência.
 - e) Dá ou reforça garantia a credor sem ficar com bens livres suficientes.
 - f) Ausenta-se sem deixar procurador com bens suficientes.
 - g) Descumprimento do Plano de Recuperação Judicial (PRJ).

Legitimidade e Autofalência

- Legitimidade para requerer: Art. 97.
- O Inciso I trata-se de hipótese de Autofalência, situação essa que dispensa a fase pré-falimentar.

Hipótese Elisiva e defesas documentais:

Autenticidade (Legitimidade, Autoria, Firma) e

Falsidade (Física - cria documento inexistente na origem;

Ideológica - o documento é verdadeiro, mas o conteúdo é inverossímil),
que levam à nulidade (Art. 98, Parágrafo Único).

Art. 97. Podem requerer a falência do devedor:

I – o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta Lei;

II – o cônjuge sobrevivente, qualquer herdeiro do devedor ou o inventariante;

III – o cotista ou o acionista do devedor na forma da lei ou do ato constitutivo da sociedade;

IV – qualquer credor.

§ 1º O credor empresário apresentará certidão do Registro Público de Empresas que comprove a regularidade de suas atividades.

§ 2º O credor que não tiver domicílio no Brasil deverá prestar caução relativa às custas e ao pagamento da indenização de que trata o art. 101 desta Lei.

Processo de Falência (Pós-Decretação)

- A decretação de falência ocorre por meio de Sentença (Art. 99), que tem natureza jurídica **Declaratória e Constitutiva**.
- *Atenção:* Em alguns casos o caderno cita "decisão interlocutória" logo acima de "sentença", mas a decretação ocorre por sentença.
- Essa sentença não encerra o processo de falência, ela o inaugura (é o início da fase de execução concursal).
- O objetivo principal passa a ser: arrecadar o ativo, verificar o passivo e pagar os credores na ordem legal de preferência (Art. 83).
- O processo será conduzido pelo Juízo Universal da Falência, auxiliado pelo Administrador Judicial (profissional ou empresa especializada nomeada pelo juiz para gerir a Massa Falida).
- Não visa punir o devedor, mas organizar a satisfação coletiva, evitando a "corrida individual aos bens", o que preserva a paridade de armas entre credores da mesma classe (*par conditio creditorum*).

Arrecadação e Habilitação

- Auto de Arrecadação: Descreve-se e avalia-se todos os bens do falido.
- Os bens podem ser lacrados no próprio local.
- Bens fungíveis, consumíveis ou deterioráveis podem ser alienados antecipadamente, antes mesmo da verificação dos créditos.
- O processo então segue para a etapa de Habilitação e Verificação de Créditos.